

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 248/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย โมฮัมเหม็ด อาเริม กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์ใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยาไดอาซีแพม ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 4ปลอมปนใส่ในเครื่องดื่มนมเปรี้ยวให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้เสียหายกับ ช. ดื่มเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหมดสติอยู่ในภาวะซัดขื่นไม่ได้ แล้วพวกของจำเลยได้เอาสร้อยพลอย 91 เส้น ของผู้เสียหายไป แม้จะตรวจพบยาไดอาซีแพมในขวดเครื่องดื่มเปรี้ยวก็ตาม แต่หลังเกิดเหตุ 3 ชั่วโมง ได้ตรวจปัสสาวะของผู้เสียหายกับ ช. ไม่พบยานอนหลับซึ่งเป็นยาระงับประสาทกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน หรือกลุ่มยากระตุ้นประสาทหรือระงับประสาทอื่น ๆ แสดงว่าขณะเกิดเหตุบุคคลทั้งสองมิได้ดื่มเครื่องดื่มเปรี้ยวให้ผู้อื่นเสพยาไดอาซีแพมปลอมปนเพราะยาไดอาซีแพมเป็นวัตถุออกฤทธิ์อย่างหนึ่งในกลุ่มของเบนโซไดอะซีพีน หากอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วจะมีตัวยาคั่งอยู่ในร่างกายประมาณ 3 ถึง 4 วัน และสามารถตรวจสอบปัสสาวะได้ ประกอบกับโจทก์ไม่สามารถนำผู้เสียหายกับ ช. ซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริง คงมีเฉพาะคำให้การชั้นสอบสวนของบุคคลทั้งสองและคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นจับกุมเท่านั้น พยานโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้พกพาอาวุธมีดปลายแหลมแบบพับจำนวน 1 เล่ม ไปตามถนนสุรวงศ์ อันเป็นทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว เชื้อชาติปาเกีสถาน สัญชาติปาเกีสถาน มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2540 จำเลยที่ 1 กับที่ 2 และนายคาลิด อุมมาต ซึ่งยังหลบหนีไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันปล้นทรัพย์ เอาสร้อยพลอยจำนวน 91 เส้น ของนายไฟ ชัลลาร์ คาน ผู้เสียหายไปในการปล้นทรัพย์ดังกล่าวจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยาไดอาซีแพม ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 4 ปลอมปนใส่ในเครื่องดื่มให้ผู้เสียหายกับพวกดื่มกิน ทำให้ผู้เสียหายหมดสติอยู่ในภาวะขัดขืนไม่ได้ เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยมีดปลายแหลมแบบพับ 1 เล่ม และของเหลวบรรจุอยู่ในขวด 1 ขวด ซึ่งจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 340, 371 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 11, 12, 18, 41, 58, 62, 81 รับของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคแรก, 83 จำคุกคนละ 12 ปี และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 11, 12, 18, 41, 58, 62 วรรคแรก, 81 ซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน ฐานอยู่ใน

ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี 6 เดือน คำรับสารภาพชั้นจับกุมและคำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี 4 เดือน ริมของเหลวบรรจุอยู่ในขวด 1 ขวด ของกลางส่วนข้อหาและคำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรกประกอบมาตรา 83 ด้วยนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องและนำสืบพยานโจทก์ว่า ในการปล้นทรัพย์จำเลยทั้งสองกับนายคาลิด อุมมาตพวกของจำเลยทั้งสองที่หลบหนีได้ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยาไดอาซีแพมซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ปลอมปนใส่ในเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยี่ห้อยาคุลท์ให้ผู้เสียหายกับนายเซอร์ วาลี คาน ตีม เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหมดสติอยู่ในภาวะซัดขื่นไม่ได้ แล้วนายคาลิดได้เอาสร้อยพลอยจำนวน 91 เส้น ราคา 36,400 บาท ของผู้เสียหายไป ผลการตรวจของเหลวขุนในขวดเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยี่ห้อยาคุลท์ของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นยาไดอาซีแพม(Diazepam) จริง ตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.4 แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากคำเบิก

ความของพันตำรวจเอกนายแพทย์อมร ธนาอภิรัตน์ พยานโจทก์ว่าหลังจากเกิดเหตุเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง พนักงานสอบสวนได้นำผู้เสียหายกับนายเชอร์ วาลี คาน มามอบให้พันตำรวจเอกนายแพทย์อมรตรวจร่างกายสาเหตุจากถูกมอมยาผลการตรวจนายเชอร์ วาลี คาน มีอาการซึม ถามแล้วไม่ค่อยตอบส่วนผู้เสียหายรู้สึกตัวเป็นปกติ จากการตรวจปัสสาวะของบุคคลทั้งสองไม่พบยานอนหลับซึ่งเป็นยาระงับประสาทกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepine) หรือกลุ่มยากระตุ้นประสาทหรือระงับประสาทอื่น ๆ อีก 3 ชนิด ตามผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 จากผลการตรวจปัสสาวะของผู้เสียหายกับนายเชอร์ วาลี คาน ดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขณะเกิดเหตุบุคคลทั้งสองมิได้ดื่มเครื่องดื่มนมเปรี้ยวหรือยาคุมที่มียาไดอะซีแพมปลอมปนตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด เพราะยาไดอะซีแพมเป็นวัตถุออกฤทธิ์อย่างหนึ่งในกลุ่มของเบนโซไดอะซีพีนและร้อยตำรวจโทพงษ์จักร บุรณินทุ พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ตรวจของเหลวสีขาวขุนในหมวดเครื่องดื่มนมเปรี้ยวหรือยาคุมก็ได้เบิกความว่ายาดิอะซีแพมหากอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วจะมีตัวยาคซึมอยู่ในร่างกายประมาณ 3 ถึง 4 วัน และสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจปัสสาวะ แต่ในคดีนี้ได้มีการตรวจปัสสาวะของผู้เสียหายกับนายเชอร์ วาลี คาน หลังจากเกิดเหตุเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง เท่านั้น หากบุคคลทั้งสองดื่มเครื่องดื่มนมเปรี้ยวหรือยาคุมที่มียาไดอะซีแพมปลอมปนอยู่จริงจะต้องตรวจพบได้จากปัสสาวะของบุคคลทั้งสองอย่างแน่นอน ประกอบกับโจทก์ก็ไม่สามารถนำผู้เสียหายกับนายเชอร์ วาลี คาน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงได้ พยานโจทก์ที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องคงมีเฉพาะคำให้การในชั้นสอบสวนของบุคคลทั้งสองตามบันทึกคำให้การของพยาน เอกสารหมาย จ.5 จ.6 และคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นจับกุมตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 เท่านั้น แต่จำเลยทั้งสองก็ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี พยานโจทก์ดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนัก

น้อย พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาจึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยทั้งสอง
กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในความผิดฐาน
นี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปัญญา สุทธิบดี-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>